



CODE DE CONDUITE DES ARBITRES, MEDIATEURS ET EXPERTS

Article 1

Le présent code de conduite énonce des règles et principes obligatoires que les arbitres, médiateurs et experts, désignés ou nommés dans le cadre d'une procédure sous l'égide de la CACI, s'engagent à respecter.

Article 2

Nul ne peut être arbitre, médiateur sous l'égide de la CACI s'il n'est inscrit sur le répertoire de celle-ci.

Toutefois, les experts peuvent être choisis en dehors du répertoire de la CACI lorsque celui-ci ne contient pas de spécialiste pour donner un avis éclairé sur une question technique qui se pose.

Lorsqu'il est désigné ou nommé, l'arbitre, le médiateur ou l'expert, doit, dans le formulaire de déclaration d'acceptation, compétence, indépendance et disponibilité ou dans tout autre document qui l'accompagne, révéler tout fait qui pourrait soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.

Il s'engage à faire connaître, pendant tout le cours de sa mission, les circonstances qui, aux yeux des parties, seraient de nature à affecter son indépendance, sa neutralité ou son impartialité.

Article 3

L'arbitre, le médiateur sont astreints à suivre les programmes de formations continues dispensés par la CACI, sous peine de retrait du répertoire.

Article 4

L'arbitre, le médiateur ou l'expert doit faire preuve d'une conscience professionnelle élevée.

Il doit s'astreindre à la ponctualité dans la conduite de sa mission, au respect des date et horaire fixés pour les audiences, convocations et auditions.

Article 5

L'arbitre, le médiateur ou l'expert remplit sa mission dans le seul intérêt des parties.



Article 6

L'arbitre, le médiateur ou l'expert doit maintenir l'intégrité et l'équité des procédures d'arbitrage, de médiation et d'expertise.

A cet effet, il doit :

- ❖ s'acquitter de ses fonctions sans favoritisme, ni manifestation de préjugé effectif ou apparent ;
- ❖ éviter que ses relations familiales, sociales, professionnelles ou autres n'influencent la conduite des dossiers dont il a la charge ;
- ❖ éviter, scrupuleusement, de fonder ses décisions sur des informations reçues en dehors du dossier et des débats.

Article 7

L'arbitre, le médiateur ou l'expert doit exercer ses fonctions dans le respect de l'égalité de traitement des parties et du principe du contradictoire.

Il doit mener les débats dans le respect des droits des parties, en faisant preuve d'indépendance et d'impartialité.

Article 8

L'arbitre, le médiateur ou l'expert doit, en communiquant avec les parties, éviter l'inconvenance ou l'apparence d'inconvenance et doit faire preuve de disponibilité à leur égard.

Il doit s'abstenir, dans ses écrits, propos et gestes, de faire des observations injurieuses ou des allusions désobligeantes à l'égard des parties.

Article 9

L'arbitre, le médiateur ou l'expert ne peut directement transiger sur le montant de ses honoraires avec les parties.

Article 10

L'arbitre, le médiateur ou l'expert doit s'abstenir de solliciter ou accepter une rétribution, en espèces ou en nature, en rémunération d'un acte de sa fonction déjà accompli ou à accomplir.

L'arbitre, le médiateur ou l'expert doit s'abstenir de solliciter ou recevoir des dons, legs, faveurs de quelque nature que ce soit, de personnes engagées dans une procédure, ou intéressées, de quelque façon que ce soit, à ladite procédure.



Article 11

Le respect de la confidentialité s'impose à l'arbitre, au médiateur, et à l'expert dans les conditions fixées par les différents Règlements de procédures.

Article 12

L'arbitre, le médiateur ou l'expert est tenu de mener à terme sa mission faute de quoi sa responsabilité peut être recherchée.

Article 13

L'arbitre, le médiateur ou l'expert étant des professionnels indépendants, la CACI n'est pas responsable des erreurs ou omissions contenues dans leurs actes.

Article 14

L'arbitre, le médiateur ou l'expert ne doit pas agir d'une façon qui puisse être considérée comme inconvenante pour un membre de la CACI.

Article 15

En cas de violation d'une ou de plusieurs dispositions du présent code de conduite, l'arbitre, le médiateur ou l'expert est rappelé à l'ordre par le Secrétaire Général de la CACI.

En cas de récidive, le Secrétaire Général saisit le Comité des arbitres, médiateurs et experts qui propose au Conseil d'administration une sanction à l'encontre du fautif.

Article 16

Les sanctions encourues sont :

- ❖ Le blâme ;
- ❖ La suspension temporaire d'exercer sous l'égide de la CACI ;
- ❖ La radiation du répertoire des arbitres, médiateurs et experts de la CACI.

Article 17

Le présent Règlement a été adopté par le Conseil d'Administration en sa réunion du 20 septembre 2023 et entre en vigueur à compter du **1^{er} octobre 2023**.